

외부강의등 이행실태 점검결과 보고

1

점검 목적

- 임직원의 공정한 직무수행을 보장하고 외부강의등 신고, 대가기준 준수 등 점검으로 과도한 사례금 수수 방지·투명한 공직문화 조성에 기여
- 임직원의 외부강의등 이행실태 준수 여부에 대한 정기점검으로 부패요소 사전 차단 및 기준·절차에 대한 명확한 인식 고취

< 관련 근거 >

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 동법 시행령 제25조(수수가 제한되는 외부강의등의 사례금 상한액)
- 「국립생태원 임직원 행동강령」 제21조(외부강의등의 사례금 수수 제한)
- 「2024년도 연간감사계획(초안) 보고」 감사실-2819(2023.12.8.)

2

점검 개요

□ 점검 세부계획

- (대상기간) 2024. 1. 1. ~ 3. 31.(2024년 1분기) ※ 강의 실시일자 기준
- 대상기간 내 외부강의 신고 건수 총 119건(보완신고 5건 미포함)
- (점검기간) 2024. 4. 26.(금) ~ 4. 30.(화), 3일간* * 근무일 기준
- (점검내용) 외부강의등 대가기준 준수 및 신고 이행실태, 위임전결규정 준수 등
- (점검자) 감사실장 외 2명
- (점검방법) NIE포털 외부강의등 신고 시스템 내 자료점검

□ 중점 점검사항

① 외부강의등 대가기준 준수 여부

- 행동강령에서 규정한 상한액* 준수 및 초과사례금 반환 여부

* 1시간 40만원 이내, 1시간 초과 시 60만원 이내

② 외부강의등 신고 이행실태

- 외부강의등 신고 누락 및 신고 시기의 적정성* 여부

* 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내, 사전신고 가능

③ 월 3회를 초과한 외부강의등 실시에 대한 기관장 사전 승인 여부

④ 외부강의등 신고 위임전결사항* 준수 여부

- 보직자 이상(원장), 부서원(본부장)

⑤ 요청기관에서 교통편을 제공하거나 여비와 관련한 실비를 지급한 경우 출장여비 이중 수령 여부

⑥ 근무시간 외 외부강의 출강 시 초과근무수당과 사례금 이중 수령 여부

3 점검대상 현황

□ 신고현황('24. 1. 1. ~ 3. 31.)

(단위: 건, 명, 시간, 백만원)

구분	신고 건수	신고인 수	시간(누계)	사례금 총액
'24년 1분기	115(7')	69	354.5	28

* 괄호() 안의 수치는 외부강의등 보완신고서 제출 건수를 의미함

4 점검 결과

□ 총평

- 2024년 1분기 외부강의등 이행실태 점검은 외부강의등 신고 총 115건 중 외부강의등 해당 92건, 외부강의등 비해당* 23건에 대하여 진행

* 국가 및 지자체 12건, 서면자문(심사) 및 논문심사 8건, 사례금 미지급 2건, 동일건 위임전결규정에 따라 재상신 1건

- 외부강의등 비해당 건에 대하여는 신고의무가 발생하지는 않으나, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 별표2에 따른 기준을 초과하는 사례금을 받아서는 아니되므로 해당 부분에 대해 점검하였고 위반사례는 없음

- 외부강의등 상한액 미준수 및 월 3회 초과자, 위임전결사항 위반자, 출장여비 및 초과근무수당 이중수령 내역 없음

- 대부분 임직원은 관련 법령 및 규정을 준수하고 있으나 일부 직원들의 지연신고가 확인 되었으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 해당 사실을 지적 및 조치, 제도에 대한 재교육 실시

□ 지적사항

- OOOO부 선임급 유OO는 2024년 2월 22일, 23일 각 1건의 외부강의를 실시하였고, 각 1일 지연신고한 사실이 확인되었음
 - 2024년 2월 29일 외부강의등 신고서 2건을 작성·상신* 하였으나 당시 소속 부장(겸직)에게 결재를 득하지 못하고 3월 1일자로 겸직 해제되어 미결재된 사실을 3월 5일에 인지
 - * 2024. 2. 29. 상신하였던 외부강의등 신고서(미결재) 확인 완료
 - 겸직 해제된 결재권자는 시스템상 결재행위가 불가능하므로, 현 소속 부장에게 결재를 득하며 각 1일의 지연신고 발생
- OOOOO팀 원급 김OO은 2024년 3월 21일 외부강의 실시 전 3월 20일자로 사전 신고서 작성을 진행하였으나, 해당 신고건을 상신한 것으로 오인하여 결재를 득하지 않고 '작성중' 상태로 두어 실제 신고는 4월 24일로 완료한 사실이 확인되었음
- OOOOOOO실 수석급 최OO은 2024년 3월 29일 외부강의를 실시하고 착오로 1일 지연신고한 사실이 확인되었음

소속	직급	성명	실시일자	신고기한*	신고일자	지연일수
OOOO부	선임급	유OO	'24.2.22.	'24.3.4.**	'24.3.5.	1일
OOOO부	선임급	유OO	'24.2.23.	'24.3.4.	'24.3.5.	1일
OOOOOO팀	원급	김OO	'24.3.21.	'24.4.1.	'24.4.24.	23일
OOOOOOO실	수석급	최OO	'24.3.29.	'24.4.8.	'24.4.9.	1일

* 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일을 산입하지 않음(민법 제157조)

** 기한의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 경우 그 익일을 만료일로 봄(민법 제161조)

□ 조치사항

소속	직급	성명	처분내역	관련 규정
OOOO부	선임급	유OO	주 의 (지연신고 10일 이내, 2회 위반)	「임·직원 행동강령」 [별표3] 위반행위에 대한 처분 기준
OOOOOO팀	원급	김OO	경 고 (지연신고 10일 초과, 1회 위반)	
OOOOOOO실	수석급	최OO	구두 주의 (지연신고 10일 이내, 1회 위반)	

□ 조치사항 총괄

(단위: 건)

구분	신분상(인원)			행정상(부서)						재정상(금액)				고발	모범 사례
	징계	경고	주의	주의	시정	개선	권고	통보	현지 조치	변상	회수	환급	추징		
건수	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5

향후 계획

- 「임직원 행동강령」에 따른 외부강의등 신고의무 위반자 처분요구(→인재경영부)
- 외부강의등 이행실태 위반사례 및 관련 규정 전부서 전파
- 알리오 공시 및 공공감사시스템 입력
- 분기별 외부강의등 이행실태 점검 지속
- 연내 외부강의등 이행실태 점검 재적발 시 본건을 가중하여 처분

※ (근거) 임직원 행동강령('20. 5. 27. 외부강의등 신고의무 위반 처분기준 신설)

- 붙임 1. 2024년 1분기 임직원 외부강의등 신고 내역 1부.
2. 2024년 1분기 임직원 외부강의등 보완신고 내역 1부.
3. 확인서 2부.
4. 처분요구서(안) 2부. 끝.